فرضا عليه اى ابتداء أوكان قدأداه عن نفسه وكان حقه ان يقول وسواء قلنا انه وقع عنه أو عن المأمور وكذا لوحج عن أبيه ولم يكن عليه حج لايسقط عن الفاعل حجة الاسلام وان انعقد ثم فى شرح ابن وهبان عن فتاوى الظهيرية هذا الاختلاف فى الفرض (وفى حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا)اى باتفاق مشايخنا لان الحديث ورد فى الفرض دون النفل (وللآمر الثواب)أى ثواب النفقة وفى شرح النقاية للشيخ محمد القهستانى فى النفل يكون ثواب النفقة للآمر بالاتفاق واما ثواب النفل فيجعله المأمور للامر والله اعلم ثم اعلم ان من مات من غير وصية وعليه الحج لم يلزم الوارث ان يحج عنه خلافا للشافعى رضى الله تعالى عنه قال ابن الهمام وان فعل الولد ذلك مندوب اليه جدا انتهى فلو حج وارث اواجنبى يجزيه ويسقط عنه حجة الاسلام ان شاء الله تعالى لانه ايصال للثواب ولايختص بأحد من قريب اوبعيد على ماصرح به الكرمانى والسروجى ثم مقتضى كلامهم ان الاولى ان يحج اولا ثم يجعل ذلك الثواب للميت لانهم قالوا فى مسئلة الابوين لانه لايفعل ذلك بحكم الامر وانما يجعل ثواب فعله لهما وجعل ثواب حجه لغيره لايكون الا بعد أداء الحج فبطلت نيته بالاحرام لانه غير مأمور فهو متبرع فيقع الاعمال عنه ألبتة فيصح جعل الثواب بعد ذلك لاحدهما اولهما قال المصنف هذا حاصل ماأشار اليه قاضيخان وغيره فافهم المرام انتهى ولايخفى ان قوله فبطلت نيته بالاحرام ليس فى مقام النظام فانه لاشك ان نيته اولا ابلغ فى تحصيل المرام مع انها لاتنافى جعل ثوابه له آخرا كما لايخفى على ارباب الافهام

﴿ باب العمرة ﴾

وهى الحجة الصغرى اى بالنسبة الى الحج الاكبر وقد افردت رسالة سميتها بالحظ الاوفر فى الحج الاكبر (العمرة سنة مؤكدة) اى على المختار وقيل هى واجبة قال المحبوبى وصححه قاضيخان وبه جزم صاحب البدائع حيث قال أنها واجبة كصدقة الفطر والاضحية والوتر ومنهم من اطلق اسم السنة وهو لابينا فى الوجوب وعن بعض اصحابنا انها فرض كفاية منهم محمد ابن الفضل من مشايخ بخارى لكن لامطلقا بل قال المصنف (لمن استطاع) اى اليها سبيلا بالزاد والراحلة كما ثبت تفسيره بالسنة (وشرائط الاستطاعة) الاولى أن يقال شرائط وجوبها اووجودها (ما مر فى الحج) اى من شرائط وجوبه لان الواجب يلحق بالفرض فى حق الاحكام وكذا السنة تتبع الفرائض فى كثير من الاحكام (واحكام احرامها كأحكام احرام الحج من جميع الوجوه) اى بالنظر الى محظوراته واما بالنظر الى سائر احكامه فباعتبار اكثرها من سننها وآدابها ووجوبها من ميقاتها ونحو ذلك (وكذا حكم فرائضها) اى فى الجملة (وواجباتها) اى فى بعضها (وسننها) كذلك (ومحرماتها) اى بأسرها (ومفسدها) اى وان اختلفا فى محله (ومكروهاتها واحصارها وجمعها)أى بين عمرتين واكثر (واضافتها) اى الى غيرها فى نيتها (ورفضها) اى حال ضم غيرها اليها (كحكمها فى الحج)اى فى غالب احكامها وهى كثيرة لقوله (وهى) اى العمرة (لاتخالف الحج الا فى أمور) اى يسيرة كما فى نسخة ومجموعها احد عشر (الاول منها) أى من الاحكام المخالفة (انها)اى العمرة (ليست بفرض)اى بخلاف الحج وفيها خلاف الشافعى (الثانى انه) اى الشان (ليس لها وقت معين)اى بالاتفاق (بل جميع السنة وقت لها)اى لجوازها (الا انها تكره فى خمسة ايام) اى فى ظاهر الرواية (يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق مع الصحة) اى صحة وقوعها وعن

الورى وصحبه مصابيح الهدى كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلاة ترضيك وترضى بها عنا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لاغاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة تنجينا بها من عذاب النار وتدخلنا بها الجنة مع